

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3397/2536

นาง บุญ เทียม สุวรรณ อัคร
นาง อัมพร จันทร แก้ว กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 940 วรรคแรก, มาตรา 1002, มาตรา 1007 วรรคแรก

โจทก์ผู้ทรงเชืดย่อมต้องห้ามมิให้ฟ้องจำเลยที่ 1 ผู้ส่งจ่ายเมื่อพ้นเวลา 1 ปี นับแต่วันเชืคถึงกำหนดหรือวันที่ลงในเชืคจำเลยที่ 2 ผู้อวัลยอมมีความผูกพันเป็น อย่างเดียวกับบุคคลซึ่งตนประกัน การฟ้องผู้อวัลผู้ส่งจ่ายจึงใช้อายุความ 1 ปีเช่น เดียวกับฟ้องผู้ส่งจ่าย โจทก์จึงต้องฟ้องจำเลยที่ 2 ผู้อวัลจำเลยที่ 1 ภายในกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ลงในเชืคพิพาทแต่ละฉบับ การที่จำเลยที่ 1 แก้ไขวันที่ลงในเชืคพิพาท ใหม่อันเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในข้อสำคัญนั้นมีผลให้เชืคพิพาทเป็นอันเสียไป แต่ ยังคงใช้ได้ต่อจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเมื่อนับแต่วันที่ที่ จำเลยที่ 1 แก้ไขลงไว้ในเชืคพิพาทถึงวันฟ้องยังไม่พ้นเวลา 1 ปี คดีโจทก์สำหรับ จำเลยที่ 1 จึงไม่ขาดอายุความแต่โจทก์จะอ้างเอาผลของการที่เชืคพิพาททั้งหมดถูก แก้ไขเปลี่ยนแปลงวันที่ลงในเชืคโดยจำเลยที่ 2 มิได้ยินยอมด้วยกับการแก้ไข เปลี่ยนแปลงนั้นมาเป็นวันเริ่มนับอายุความ เป็นเหตุให้คดีของโจทก์ในการฟ้อง จำเลยที่ 2 ไม่ขาดอายุความนั้นหาได้ไม่เพราะมีผลเท่ากับให้โจทก์ยังคงใช้เชืคพิพาท อ้างสิทธิต่อจำเลยที่ 2 ซึ่งมีได้ยินยอมด้วยกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นได้ต่อไปอีก เป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1007 วรรคแรก

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็ค จำนวน 7 ฉบับ สั่งจ่ายเงินฉบับละ 5,000 บาท ซึ่งจำเลยที่ 1 เป็นผู้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายและจำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อเป็นผู้อวัล ผู้สั่งจ่ายเมื่อเช็คถึงกำหนด โจทก์นำเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงินธนาคารตามเช็คปฏิเสธ การจ่ายเงินตามเช็คทุกฉบับ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 35,194 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 1 ได้ออกเช็คจำนวน 7 ฉบับตามฟ้องให้แก่ โจทก์ และจำเลยที่ 2 เป็นผู้อวัลจริง โจทก์นำคดีมาฟ้องนับแต่วันที่ลงในเช็คถึงวัน ฟ้องเกินกำหนด 1 ปี ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษา ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 35,194 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 35,000 บาท นับถัดจากวัน ฟ้องจนกว่าชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า คดีสำหรับจำเลยที่ 2 ให้ยก นอกจากนี้ แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังยุติตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คพิพาททั้งเจ็ดฉบับ จำเลยที่ 1 เป็นผู้สั่งจ่าย จำเลยที่ 2 เป็นผู้อวัล เช็คพิพาทฉบับแรกลงวันที่สั่งจ่าย วันที่ 5 กันยายน 2527 เช็คฉบับสุดท้ายลงวันสั่ง จ่ายวันที่ 5 มีนาคม 2528 ต่อมาจำเลยที่ 1 แก้ไขวันสั่งจ่ายในเช็คพิพาททั้งเจ็ดฉบับ นั้นเสียใหม่ อันเป็นข้อสำคัญ โดยจำเลยที่ 2 ไม่ได้ยินยอมด้วย จึงไม่ผูกพันจำเลยที่ 2 นับแต่วันที่ลงในเช็คก่อนการแก้ไขถึงวันฟ้องเป็นเวลากว่า 1 ปี คดีสำหรับจำเลยที่

2 จึงขาดอายุความ โจทก์ฎีกาว่า การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะจำเลยที่ 2 ผู้อวัลยอมต้องผูกพันเป็นอย่างเดียวกับบุคคลซึ่งตนประกันและผู้สั่งจ่ายดังนั้น เมื่อจำเลยที่ 1 ทำการแก้ไขวันสั่งจ่าย การฟ้องจำเลยที่ 1 ผู้สั่งจ่ายยอมเริ่มนับอายุความนับแต่วันที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง จำเลยที่ 2 ผู้อวัลยอมอยู่ในบังคับอายุความเดียวกันด้วยตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 393/2518 นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ขณะจำเลยที่ 2 อวัลเช็คพิพาททั้งเจ็ดฉบับ เช็คพิพาทฉบับแรกลงวันสั่งจ่ายวันที่ 5 กันยายน 2527 เช็คพิพาทฉบับสุดท้ายลงวันที่ 5 มีนาคม 2528 ดังนั้น โจทก์ผู้ทรงเช็คยอมต้องห้ามมิให้ฟ้องจำเลยที่ 1 ผู้สั่งจ่ายเมื่อพ้นเวลา 1 ปี นับแต่วันเช็คถึงกำหนดหรือวันที่ลงในเช็คจำเลยที่ 2 ผู้อวัลยอมมีความผูกพันเป็นอย่างเดียวกันกับบุคคลซึ่งตนประกัน การฟ้องผู้อวัลผู้สั่งจ่ายจึงใช้อายุความ 1 ปีเช่นเดียวกับฟ้องผู้สั่งจ่าย โจทก์จึงต้องฟ้องจำเลยที่ 2 ผู้อวัลจำเลยที่ 1 ภายในกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ลงในเช็คพิพาทแต่ละฉบับ เช็คพิพาทฉบับสุดท้ายลงวันที่ 5 มีนาคม 2528 โจทก์นำคดีมาฟ้องจำเลยที่ 2 วันที่ 21 กรกฎาคม 2530 จึงพ้นเวลา 1 ปี นับแต่วันที่เช็คพิพาททั้งหมดถึงกำหนดใช้เงินแล้วคดีโจทก์จึงขาดอายุความ การที่จำเลยที่ 1 แก้ไขวันที่ลงในเช็คพิพาทใหม่อันเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในข้อสำคัญนั้นมิให้เช็คพิพาทเป็นอันเสียไป แต่ยังคงใช้ได้ต่อจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเมื่อนับแต่วันที่จำเลยที่ 1 ลงไว้ในเช็คพิพาทถึงวันฟ้อง ยังไม่พ้นเวลา 1 ปี คดีโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 จึงไม่ขาดอายุความ แต่โจทก์จะอ้างเอาผลของการที่เช็คพิพาททั้งเจ็ดฉบับถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันที่ลงในเช็คโดยจำเลยที่ 2 มิได้ยินยอมด้วยกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นมาเป็นวันเริ่มนับอายุความเป็นเหตุให้คดีของโจทก์ในการฟ้องจำเลยที่ 2 ไม่ขาดอายุความนั้นหาได้ไม่ เพราะมีผลเท่ากับให้โจทก์ยังคงใช้เช็คพิพาทอ้างสิทธิต่อจำเลยที่ 2 ซึ่งมีได้ยินยอมด้วยกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นได้ต่อไปอีก เป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา 1007 วรรคแรก ดังนั้น ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่าคดีของโจทก์
สำหรับจำเลยที่ 2 ขาดอายุความแล้ว ศาลฎีกาจึงเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

(สุนพ กীরติยุติ-เริงธรรม ลัดพลี-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>